

1502776-24.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... organização criminosa e associação ao tráfico (denúncia ofertada nos autos no 1026927-14.2022.8.26.0196), certo que os indícios de envolvimento de Igor com o tráfico de entorpecentes são fortíssimos, a desautorizar o pedido da defesa de desclassificação do crime para o de porte de entorpecentes para uso próprio.

Outrossim, ressalte-se que para a caracterização do crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502776-24.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502776-24.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172228/2022 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 25764452 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Gabriel Oliveira Avila

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra IGOR GABRIEL OLIVEIRA AVILA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 11h50, na Avenida

Paulo VI, número 1745, nesta cidade e comarca, o denunciado adquiriu, trazia consigo e guardava, visando o consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em 49,4g (quarenta e nove gramas e quatro centigramas) da substância denominada "Erythroxylon coca L", isto é, "Cocaína", na forma de "Crack", consistente em uma porção de substância sólida de cor amarelada e, ainda, 3,1g (três gramas e um decigrama) da mesma substância, na forma de uma porção de pó branco, conforme laudo de constatação de fls. 19/23 e exame toxicológico de fls. 67/69.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 97/99).

Recebida a denúncia (fls. 104/105), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma comum e interrogado o réu (fls. 130).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 137/144 e 155/162).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 01/03, 10/12, 15/16, 19/23 e 67/69, apresentando a substância apreendida resultado positivo para cocaína, na forma de crack, certo que quanto a porção branca apreendida na casa do acusado, constatou-se não se tratar de cocaína.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitável.

Em ambas as fases, Igor negou a prática do tráfico de drogas. Na delegacia, disse que ia a casa de sua avó, sendo que seu pai conduzia o veículo VW/Parati quando recebeu sinal de parada dos policiais militares. Disse que ficou desesperado e pediu a seu pai que escondesse a droga no corpo dele, pois acreditou que ele não seria revistado. Assim, ao ver que seu pai seria revistado, ficou desesperado e já assumiu a propriedade do entorpecente, que seria unicamente destinado ao seu uso. Em audiência, afirmou que ganhou de sua mãe R\$ 1.000,00, pois iria se internar em uma clínica para tratamento de dependentes químicos e iria comprar roupas. Disse que comprou uma pedra de crack no valor de R\$ 600,00 e que a usaria, juntamente com sua companheira, em poucos dias.

Os policiais militares Willian Silva de Paula e William Garcia relataram que tem conhecimento de que Igor Gabriel de Oliveira Avila, vulgo Gordão, é promotor do tráfico de drogas nesta cidade há cerca de três anos e que atualmente estaria atuando no bairro Santa Luzia. Na data dos fatos efetuavam patrulhamento pelo Jardim Aeroporto, quando visualizaram uma Parati de cor verde, placas COE-1920 e notaram que o passageiro tentou esconder seu rosto, quando então vislumbraram se tratar de Igor Gabriel. Imediatamente, deram ordem de parada para os ocupantes do veículo, através de sinal sonoro e luminoso. O motorista Celso, pai de Igor, disse que estava passando mal e foi solicitado que aguardasse sentado no chão. Na posse de Igor nada foi encontrado, mas no veículo havia R\$ 423,00. Antes mesmo de ser iniciada busca pessoal em Celso, Igor já assumiu a propriedade da droga e neste momento seu pai deixou cair de suas vestes um segmento plástico branco contendo uma grande pedra de crack, de cerca de 50 gramas, a qual renderia cerca de 200 pedras menores. No interior da viatura Igor disse "se meu pai não for preso é só passar o pix que o dinheiro está na conta". Indagaram-no o que significaria aquilo e ele desconversou dizendo que pagaria até meio milhão para advogado para seu pai não ir preso. Igor ainda disse que em sua casa tinha mais cinco gramas de cocaína,

autorizando que os policiais fossem até lá para apreensão, sendo que outra viatura acompanhou Celson até a casa e achou em local indicado pelo próprio Igor, uma porção de pó branco, em uma estante, no quarto de Celson.

A testemunha comum Celson Avila, pai do acusado, contou que estava em sua casa quando Igor chegou. Disse a este que iria na casa de Guilhermina, sua mãe e avó de Igor, tendo o acusado dito que iria acompanhá-lo. Entraram no veículo Parati e seguiam no sentido Avenida Paulo VI, sendo que nas proximidades do posto Travessia policiais militares lhe deram ordem de parada. Disse que Igor tirou do seu bolso um saco plástico branco e jogou em seu colo dizendo "pai estou com medo de ir preso, eu não posso ser preso não". Ficou muito desesperado e por seu filho, colocou esse saco plástico no bolso, mesmo imaginando se tratar de droga. Em audiência, acrescentou que Igor cuida de sua esposa e que depois de ir a casa de sua mãe, levaria Igor até a casa de sua namorada, usuária de drogas.

De fato, de se ressaltar que em nenhum momento, na delegacia, Igor e seu pai mencionaram que o acusado iria aquele dia na casa de sua ex-esposa, inovando em sua versão somente em audiência, sendo crível que assim o fizeram para justificar a razão pela qual Igor portava uma pedra de 50 gramas de crack, que poderia ser fracionada em 200 pedras menores, quando poderia ter simplesmente guardado-a em sua casa, já que encontrou e saiu com Celson de sua casa, com rumo a casa de Guilhermina.

Com efeito, ainda que o acusado tenha afirmado que sua mãe lhe deu R\$ 1.000,00 para a aquisição de roupas, o que poderia ganhar certa veracidade com o contrato de empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, firmado em 11 de maio de 2022, temos que a prisão se deu em 26 de junho de 2022 e a quantidade de crack, repito, que poderia ser fracionada em 200 pedras, é demasiadamente alta para alguém que seria internado no dia seguinte, em 27 de junho, como indica a declaração de fls. 100.

No mais, ressalto que os policiais militares foram uníssonos ao relatarem que já tinham conhecimento do envolvimento de Igor com a mercancia espúria e foi justamente por esta razão, aliado ao fato dele claramente ter tentado esconder seu rosto ao passarem pela viatura, que resolveram dar sinal de parada ao condutor, Celson. Importante salientar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Ainda, aponto que em 2017 já haviam informações de que Igor seria traficante, tanto que denunciado pelo Ministério Público por supostamente ter induzido Carlos Elias Martins a matar Guilherme Jefferson Souza Viana (Processo no 15016286-57.2017.8.26.0196), em razão de suposta dívida que tinha para com outro traficante, ressaltando-se que ainda que absolvido pelo Tribunal do Juri, certo que tal informação não seria leviana, a embasar investigação policial e posterior acusação pelo Ministério Público.

Não bastasse, o Ministério Público, em Procedimento Investigatório Criminal no 1026927-14.2022.8.26.0196 requereu a interceptação telefônica de aparelhos celulares de diversos indivíduos que seriam integrantes do Primeiro Comando da Capital, após a prática de mais um Tribunal do Crime nesta cidade (em 15 de fevereiro de 2022), culminando na prisão temporária de mais de doze investigados no

mês de setembro passado.

Durante as investigações, foram captados diálogos no qual Igor se identifica como "Gordão", "Disciplina do Norte" e intercede em um conflito após pedido de uma mulher, razão pela qual entendo, mais uma vez, que em que pese não haver condenação do acusado quanto ao crime de organização criminosa e associação ao tráfico (denúncia ofertada nos autos no 1026927-14.2022.8.26.0196), certo que os indícios de envolvimento de Igor com o tráfico de entorpecentes são fortíssimos, a desautorizar o pedido da defesa de desclassificação do crime para o de porte de entorpecentes para uso próprio.

Outrossim, ressalte-se que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio espúrio, sendo suficiente o conjunto probatório apurado no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar a atividade ilícita, certo que o tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve diversas condutas e suficiente para a consumação do crime a prática de uma delas.

Não pairam dúvidas, então, que o acusado, visando o comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, adquiriu, transportava e trazia consigo 49,4 gramas de cocaína, na forma de crack, estando sua conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário e não há prova (transitada em julgado) de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa, razão pela qual faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na terceira fase, reduzo-a de 1/2 (em razão do poder devastador do crack), nos termos do parágrafo 4º da norma tipificadora, perfazendo a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa, a qual torno definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra IGOR GABRIEL OLIVEIRA AVILA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e o pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", e seu parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime ABERTO para cumprimento da corporal, cabível em razão da pena fixada e da primariedade.

No mais, o réu é primário e as circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 salário mínimo, a ser destinada a instituição assistencial a ser definida oportunamente.

Certamente proveniente da mercancia espúria, declaro o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's,

ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA